



1. Renseignements sur le rentier

1. Renseignements sur le rentier

☐ Nouveau compte ☐ Compte existant N° DE COMPTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Date de la demande (jj/mm/aaaa)

Type de compte : ☐ RER ☐ RER de conjoint ☐ RER immobilisé ☐ CRI ☐ REIR

S'il s'agit d'un RER immobilisé, d'un CRI ou d'un REIR, autorité régissant les fonds immobilisés : _____ (gouvernement fédéral, ou nom de la province ou du territoire)

Les stipulations contenues dans l'addenda relatif à l'immobilisation ont préséance sur la déclaration de fiducie.

☐ M. ☐ M^{me} Langue ☐ F ☐ A

Prénom	Paraphe	Nom de famille
--------	---------	----------------

Adresse	App.	Ville	Prov.	Code postal
---------	------	-------	-------	-------------

Téléphone (domicile) _____ Téléphone (bureau) _____ Courriel _____

Numéro d'assurance sociale _____
 Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____
 Profession _____

2. Renseignements sur le RER du conjoint

Fournissez les renseignements suivants si les cotisations au régime incluent des cotisations de conjoint ou si les transferts au régime incluent des montants qui ont été transférés d'un RER de conjoint ou d'un FERR de conjoint.

☐ M. ☐ M^{me}

Prénom du conjoint		Paraphe		Nom de famille du conjoint
--------------------	--	---------	--	----------------------------

Numéro d'assurance sociale _____
 Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____
 Profession _____

Adresse	App.	Ville	Prov.	Code postal
---------	------	-------	-------	-------------

3. Renseignements sur le professionnel des placements

Code du courtier _____ Nom de la maison de courtage _____

Code du repr. _____ Nom du repr. _____

[illegible]

Courriel _____

Téléphone _____

Courriel _____

Signataire autorisé du courtier _____

4. Renseignements sur la cotisation ou sur le transfert

Montant de la cotisation Date de la cotisation

☐ Rentier ☐ Conjoint Institution cédante (Nom de l'institution financière ou du régime de retraite cédant)

5. Instructions de placement

Code du fonds <OBLIGATOIRE>	Nom du fonds	Montant du placement en \$ ou en %	Montant de la cotisation préautorisée (applicable aux fonds CAD seulement)
Total :		0,00	0,00 \$

6. Cotisation préautorisée ☐ (S'il y a lieu, veuillez cocher la case, remplir la section 8 sur les renseignements bancaires et annexer un chèque annulé)

DATE DE DÉBUT Périodicité : ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Annuelle ☐ Aux quinze jours
☐ Bimensuelle (le 1^{er} et le 15 du mois) ☐ Semestrielle ☐ Bimestrielle ☐ Hebdomadaire

DATE DE FIN (s'il y a lieu) Je peux modifier ou annuler ma cotisation préautorisée à tout moment, en donnant un préavis d'au moins quatre jours ouvrables en personne ou par écrit au représentant du courtier. Je peux recevoir un remboursement pour tout débit qui n'est pas autorisé par la présente entente de CPA ou

Par la présente, je consens à ce que les fonds indiqués à la section 5 soient retirés du compte indiqué à la section 8 ou y soient déposés.

Signature du ou des titulaires du compte

7. Transferts automatiques – Transferts entre fonds

Cette section vous permet de transférer systématiquement de l'argent d'un fonds vers un autre.
Le recours aux achats périodiques par sommes fixes est la méthode la plus répandue pour effectuer un transfert d'un fonds du marché monétaire à un fonds commun de placement à long terme.

Code du fonds d'origine <OBLIGATOIRE>	Nom du fonds	Code du fonds cible <OBLIGATOIRE>	Nom du fonds	Parts/actions ou montant en dollars (veuillez préciser)

DATE DE DÉBUT

jj

mm

aaaa

DATE DE FIN
(s'il y a lieu)

jj

mm

aaaa

Périodicité :

☐ Bimensuelle (le 1^{er} et le 15 du mois)

☐ Mensuelle

☐ Trimestrielle

☐ Semestrielle

☐ Annuelle

☐ Bimestrielle

☐ Aux quinzaines

☐ Hebdomadaire

8. Renseignements bancaires (Pour les cotisations préautorisées, veuillez annexer un chèque annulé.)

Nom du Scompte

Nom de l'institution financière

Adresse de l'institution financière

Les renseignements bancaires serviront à faciliter les dépôts directs pour les rachats et les retraits systématiques. Les paiements ne peuvent pas être versés à des institutions situées à l'extérieur du Canada. Tous les paiements seront effectués dans la monnaie du fonds faisant l'objet du rachat.

9. Désignation de bénéficiaire

Prénom du bénéficiaire

Paraphe

Nom de famille du bénéficiaire

Adresse

App.

Ville

Prov.

Code postal

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro d'assurance sociale

Langue

☐ FRANÇAIS

☐ ANGLAIS

Lien avec le rentier

Ne s'applique pas aux rentiers domiciliés au Québec.

Je désigne la personne dont le nom figure à la section 9 comme bénéficiaire du régime, lequel aura droit à toutes les prestations et tous les montants à payer en vertu du régime si je décède avant l'échéance du régime, et révoque par la présente toutes les désignations antérieures. C'est à moi seul qu'il incombe de m'assurer que cette désignation est valide en vertu des lois du Canada, de ses provinces et de ses territoires.

Dans certaines provinces, la désignation d'un bénéficiaire, ou toute révocation de celle-ci, ne peut être effectuée que par testament. Dans certains cas, les droits de mon conjoint peuvent avoir priorité sur la désignation du bénéficiaire. De plus, la désignation d'un bénéficiaire ne sera pas automatiquement modifiée du fait d'un mariage éventuel ou de la rupture d'un mariage ; I peut être nécessaire de procéder à une nouvelle désignation pour ce faire. Je reconnais que c'est à moi seul qu'il incombe de m'assurer que la désignation du bénéficiaire est valide et qu'elle est modifiée au besoin.

10. Collecte et utilisation des renseignements personnels

Collecte de vos renseignements personnels

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA ») et la Compagnie Trust Royal (« Trust Royal ») (collectivement, nous, notre, nos) peuvent, de temps à autre, recueillir des renseignements financiers ou d'autres renseignements à votre sujet, comme :

- des renseignements permettant d'établir votre identité (p. ex., nom, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance, etc.) et vos antécédents personnels ;
- des renseignements sur les opérations découlant de votre relation d'affaires avec nous ou réalisées par notre intermédiaire, ou avec d'autres institutions financières ;
- des renseignements que vous fournissez sur une demande concernant un de nos produits ou services ;
- des renseignements nécessaires à la fourniture de produits ou à la prestation de services.

Nous pouvons recueillir et vérifier ces renseignements auprès de vous tout au long de notre relation.

Utilisation de vos renseignements personnels

Ces renseignements peuvent être utilisés à l'occasion aux fins suivantes :

- vérifier votre identité et examiner vos antécédents personnels ;
- fournir des services de placement tels qu'ouvrir, exploiter et gérer vos comptes, traiter vos instructions et recevoir vos ordres, et vous fournir les produits et services que vous pourriez demander ;
- nous aider à mieux gérer vos affaires et votre relation avec nous ;
- selon ce qui est requis ou autorisé par la loi.

À ces fins, nous pouvons :

- donner accès à ces renseignements à nos employés, agents ou prestataires de services, qui sont tenus d'en assurer la confidentialité ;
- communiquer ces renseignements à d'autres institutions financières.

Si notre prestataire de service se trouve à l'extérieur du Canada, il est lié par les lois du territoire où il est situé, et les renseignements peuvent être divulgués conformément à ces lois.

Vos renseignements personnels peuvent être transmis, stockés ou traités dans des pays ou des provinces autres que votre lieu de résidence. Le cas échéant, vos renseignements personnels sont régis par les lois de ces territoires et peuvent être communiqués conformément à celles-ci. Nous protégerons vos renseignements personnels au moyen de clauses contractuelles appropriées ou d'autres mesures de protection applicables. Nous pouvons aussi utiliser ces renseignements et les communiquer aux sociétés membres de RBC i) pour gérer nos risques et nos activités et ceux des sociétés membres de RBC, et ii) pour nous conformer aux demandes d'information valables vous concernant en provenance d'organismes de réglementation, d'agences gouvernementales, d'organismes publics ou d'autres entités habilitées.

ANNEXER LE
CHÈQUE ANNULÉ ICI

Il est entendu que nous et chaque société membre de RBC sommes des entités distinctes, mais affiliées. On entend par sociétés membres de RBC les sociétés membres de notre groupe qui offrent au public un ou plusieurs des services suivants : dépôts, prêts et autres services financiers personnels ; services de cartes de crédit, de débit et de paiement ; services de fiducie et de garde des valeurs ; services liés aux valeurs mobilières et services de courtage, et services d'assurance.

Si nous avons votre numéro d'assurance sociale, nous pouvons l'utiliser à des fins fiscales si vous détenez un produit qui génère un revenu et le communiquer aux organismes gouvernementaux compétents.

Votre droit d'accès à vos renseignements personnels

Vous pouvez consulter à tout moment les renseignements que nous détenons à votre sujet, en vérifier l'exactitude et les faire corriger au besoin. Cependant, l'accès pourrait être limité, selon ce que la loi permet ou exige. Pour accéder à ces renseignements ou poser des questions sur nos politiques de protection des renseignements personnels, vous pouvez le faire maintenant ou à tout moment par la suite :

- en communiquant avec votre courtier ;
- en appelant RBC GMA sans frais au 1 800 662-0652 (option 2) ;
- en écrivant à RBC GMA au 155 Wellington Street West, 3rd Floor, Toronto (Ontario), M5V 3L3 ou à cusconc@rbc.com.

Nos avis de protection des renseignements personnels

La collecte, l'utilisation ou la divulgation de vos renseignements personnels se fera conformément au contenu des sections Avis de protection des renseignements personnels à l'échelle mondiale et Modes de prestation numériques – Confidentialité (voir www.rbc.com/rensperssecurite), qui font partie intégrante des présentes conditions.

11. Accusé de réception et convention

RBC GMA se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout ordre d'achat dans un délai de un (1) jour ouvrable suivant la réception de l'ordre. Je reconnais avoir reçu de mon courtier le prospectus simplifié à jour ou le document aperçu du fonds du ou des fonds choisis et je comprends que les opérations sont effectuées en vertu des modalités qui y sont stipulées. Je reconnais que RBC GMA et Trust Royal comptent sur l'exactitude des instructions données par mon courtier en mon nom.

Si je cesse de résider au Canada, j'en informerai RBC GMA, sous une forme acceptable pour RBC GMA et Trust Royal, et je reconnais que je dois informer et que j'informerai RBC GMA dans un tel cas.

Je reconnais que je suis lié par les modalités de ce compte, telles qu'elles sont décrites dans la demande et dans la déclaration de fiducie, et j'accepte d'être lié par celles-ci.

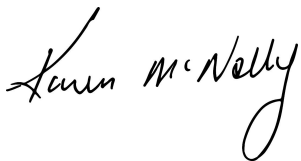
Je demande l'ouverture d'un régime d'épargne-retraite RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (le « régime »), et je charge Trust Royal de faire enregistrer le régime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale applicable. J'accuse réception des modalités du régime, telles qu'elles sont décrites dans la présente demande, dans la déclaration de fiducie et dans tout addenda relatif au régime, et j'accepte d'être lié par celles-ci.

Je consens à ce que RBC GMA collecte, utilise et divulgue mes renseignements personnels indiqués ci-dessus.

Je conviens que la présente demande peut être validée au moyen d'une signature transmise par télécopieur et que toute copie de la présente aura la même valeur exécutoire qu'un original.

Date _____ Signature du rentier _____

Accepté par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à titre de mandataire de la Compagnie Trust Royal,



Vice-président, Produits de placements

Pour obtenir de l'aide des Services aux courtiers, veuillez communiquer avec : RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. – Services aux courtiers ▪ 155 Wellington St. West, 3rd Floor, Toronto, Ontario M5V 3L3
Téléphone : 1 800 662-0652 – Option 2 ▪ Télécopieur : 1 866 716-2977 (Validation de la signature requise) ▪
Courriel : cusconc@rbc.com

RBC GMA est le gestionnaire de plusieurs familles de fonds dont les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds Catégorie de société RBC. RBC GMA est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada (« Banque Royale »). La Banque Royale est également l'actionnaire principal de la Compagnie Trust Royal, de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'autres entités pouvant offrir des services à votre compte, à votre régime ou aux fonds que vous détenez (y compris les fonds RBC, les fonds PH&N ou les fonds Catégorie de société RBC).



GESTION MONDIALE D'ACTIFS, DÉCLARATION DE FIDUCIE DE RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE

1. Définitions. Chaque fois qu'ils sont utilisés dans la présente déclaration de fiducie ou dans la demande, les expressions suivantes s'entendent respectivement au sens prévu ci-après :

« biens » : tous les biens, y compris le revenu qui en est tiré, les produits qui en découlent et les espèces, détenus aux termes du régime de temps à autre ;

« conjoint » : la personne qui est considérée par les lois applicables comme époux ou conjoint de fait du rentier ;

« cotisation » : une cotisation en espèces ou sous forme de placement admissible aux termes du régime ;

« date d'échéance » : la date que le rentier choisit pour le commencement d'un revenu de retraite, laquelle ne doit pas tomber après la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge maximal pour le commencement d'un revenu de retraite comme le prévoient les lois applicables de temps à autre ;

« demande » : la demande que le rentier a présentée au mandataire à l'égard du régime ;

« documents successoraux » : la preuve du décès du rentier et les autres documents, y compris les lettres d'homologation du testament du rentier, que peut exiger le fiduciaire à sa seule discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du rentier ;

« ex-conjoint » : la personne qui est considérée par les lois applicables comme ex-époux ou ex-conjoint de fait du rentier ;

« fiduciaire » : La Compagnie Trust Royal en sa qualité de fiduciaire et d'émetteur du régime, et ses successeurs et ayants droit.

« frais » : l'ensemble des i) coûts, ii) charges, iii) commissions, iv) frais de gestion de placement, frais de courtage et autres frais, v) frais juridiques et vi) frais remboursables engagés de temps à autre à l'égard du régime ;

« Loi de l'impôt » : la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) ;

« lois applicables » : la Loi de l'impôt, la législation pertinente en matière de retraite et de pension et les autres lois du Canada et des provinces et territoires applicables aux présentes ;

« mandataire » : RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et ses successeurs et ayants droit ;

« placement admissible » : un placement qui constitue un placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite conformément aux lois applicables ;

« placement interdit » : tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement au sens de la Loi de l'impôt) qui est :

- a) une dette du rentier ;
- b) une action du capital-actions ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
 - i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le rentier a une participation notable ;
 - ii) une personne ou une société de personnes ayant

un lien de dépendance avec le rentier ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa i) ;

c) un intérêt ou un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d'acquiescer une telle action, participation ou dette ;

ou

d) un bien visé par règlement (au sens de la Loi de l'impôt) ;

« produit du régime » : les biens, déduction faite des frais et taxes qui peuvent être exigés en vertu des lois applicables ;

« régime » : le régime d'épargne-retraite que le rentier et le fiduciaire ont ouvert au nom du rentier aux termes de sa demande ;

« rentier » : la personne qui a signé la demande pour être titulaire du régime au sens que les lois applicables donnent à ce terme ;

« représentant successoral » : un exécuteur, un administrateur successoral, un administrateur testamentaire, un liquidateur ou un fiduciaire de succession avec ou sans testament, qu'une seule ou plusieurs de ces personnes soient ainsi nommées ;

« revenu de retraite » : un revenu de retraite au sens des lois applicables ;

« taxes » : l'ensemble des taxes, impôts et cotisations applicables, y compris les pénalités et intérêts, tels qu'ils peuvent être exigés en vertu des lois applicables ;

2. Déclaration de fiducie. Le fiduciaire convient d'agir en qualité de fiduciaire d'un régime d'épargne-retraite pour le rentier nommé dans la demande et d'administrer les biens conformément à la présente déclaration de fiducie.

3. Nomination d'un mandataire. Le fiduciaire a nommé RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (le « mandataire ») comme son mandataire pour s'acquiescer de certaines fonctions relativement au fonctionnement du régime. Le fiduciaire reconnaît et confirme qu'il demeure finalement responsable de l'administration du régime.

4. Enregistrement. Le fiduciaire demandera l'enregistrement du régime à titre de régime d'épargne-retraite aux termes des lois applicables.

5. Cotisations. Le rentier ou le conjoint du rentier peut verser des cotisations au régime en des montants que permettent les lois applicables, en espèces ou sous forme des autres biens que peut permettre le fiduciaire à sa seule discrétion. Il incombe exclusivement au rentier ou au conjoint du rentier, selon le cas, de veiller à ce que le montant des cotisations versées au régime ne dépasse pas les limites permises en vertu des lois applicables.

6. Remboursement de cotisations. Le fiduciaire doit sur demande du rentier ou, le cas échéant, du conjoint du rentier, sous une forme satisfaisant le fiduciaire, verser une somme au contribuable afin de réduire le montant de l'impôt payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l'impôt et des autres lois applicables.

7. Renseignements fiscaux. Le fiduciaire fournit au rentier et, le cas échéant, au conjoint du rentier, des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l'impôt sur le revenu à l'égard de toutes les cotisations versées au régime ainsi que les autres renseignements à l'égard du régime que les lois applicables peuvent exiger.

8. Délégation par le fiduciaire. Le rentier autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l'exécution des tâches suivantes du fiduciaire aux termes du régime :

- a) la réception des cotisations au régime provenant du

rentier et/ou du conjoint du rentier, selon le cas ;

b) la réception des transferts de biens au régime ;

c) l'investissement et le réinvestissement des biens suivant les directives du rentier ;

d) l'inscription et la détention des biens au nom du fiduciaire, au nom du mandataire, au nom de leurs prête-noms respectifs ou au porteur comme en décide le mandataire de temps à autre ;

e) la tenue des dossiers du régime, y compris la désignation de bénéficiaires, le cas échéant ;

f) la remise au rentier d'états de compte à l'égard du régime au moins une fois par année ;

g) la préparation de tous les formulaires et documents et déclarations de renseignements à déposer auprès des autorités gouvernementales et administration publiques ;

h) l'exécution de paiements avec le régime aux termes des dispositions des présentes ; et

i) les autres fonctions et obligations du fiduciaire aux termes du régime que le fiduciaire peut établir de temps à autre à sa seule discrétion.

Le rentier convient que, dans la mesure où le fiduciaire délègue ces fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l'exécution de ces fonctions.

9. Placement des biens. Les biens sont investis et réinvestis conformément aux directives du rentier, sans être limités aux placements qu'autorise la loi à l'égard des fiduciaires. Le fiduciaire peut, à sa seule discrétion, exiger du rentier qu'il lui fournisse à l'égard de tout placement effectué ou envisagé la documentation que le fiduciaire juge nécessaire dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d'effectuer un placement en particulier si le placement envisagé et la documentation connexe ne satisfont pas aux exigences du fiduciaire à ce moment-là.

10. Fonds distincts. Les biens sous forme de fonds distincts seront détenus au nom d'un prête-nom. Le rentier convient de désigner le fiduciaire comme bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu conformément au régime. En cas de décès du rentier, le produit des fonds distincts versé fait partie des biens à traiter conformément aux modalités de la présente déclaration de fiducie. Il demeure entendu qu'en cas de décès du rentier, le fiduciaire détient les fonds distincts en tant que produit du régime pour tout bénéficiaire que le rentier a désigné aux termes du régime, conformément à la présente déclaration de fiducie.

11. Choix des placements pour le régime. Il incombe au rentier de choisir les placements du régime, en s'assurant qu'un placement est et demeure un placement admissible, et d'établir qu'un tel placement n'est pas un placement interdit et le demeure. Le fiduciaire doit faire preuve de la prudence, de la diligence et de l'habileté d'une personne raisonnablement prudente pour minimiser la possibilité que le régime détienne un placement non admissible. Le rentier a le droit de nommer un mandataire comme son mandataire aux fins de la remise de directives de placement comme le prévoit la présente clause 11.

12. Espèces non investies. Les espèces non investies seront placées en dépôt auprès du fiduciaire ou d'un membre du groupe du fiduciaire. Le mandataire établira de temps à autre à sa seule discrétion l'intérêt payable au régime sur ces soldes de trésorerie, sans aucune obligation de verser un montant ou un taux minimal. Le fiduciaire versera de l'intérêt au mandataire à des fins de distribution au régime et le mandataire portera l'intérêt approprié au crédit du régime. Le fiduciaire n'a aucune responsabilité à l'égard de ce paiement d'intérêt une fois qu'il a été versé au mandataire à des fins de distribution.

13. Droit de compensation. Le fiduciaire et le mandataire n'ont aucun droit de compensation à l'égard des biens

relativement à toute obligation ou dette contractée par le rentier envers le fiduciaire ou le mandataire, si ce n'est des frais payables aux termes de la présente déclaration de fiducie.

14. Soldes débiteurs. Si le régime affiche un déficit de trésorerie, le rentier autorise le fiduciaire ou le mandataire à choisir des biens et à les vendre pour combler le déficit de trésorerie du régime.

15. Sorties. Avant l'achat d'un revenu de retraite, le rentier peut, sur remise d'un avis de 60 jours au mandataire, ou dans tout délai plus court que le mandataire peut à sa seule discrétion permettre pour la signification d'un avis, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et qu'il verse au rentier une somme à partir des biens ne dépassant pas la valeur du régime immédiatement avant le moment du paiement, sous réserve de la déduction de la rémunération et des frais et taxes comme il est prévu à la clause 26.

16. Revenu de retraite. Le rentier doit, sur avis d'au moins 90 jours donné au mandataire au nom du fiduciaire, ou dans tout délai plus court que le fiduciaire peut à sa seule discrétion permettre pour la signification d'un avis, préciser la forme du revenu de retraite devant être fournie en vertu des lois applicables. Dès réception de ces instructions, le mandataire achète ce revenu de retraite pour le rentier et, lorsque le rentier en a fait le choix par écrit, pour le conjoint du rentier après le décès du rentier (sur quoi les renvois au rentier aux présentes incluent le conjoint du rentier). Le régime vient à échéance à la date d'échéance :

Sauf comme le permettent par ailleurs les lois applicables de temps à autre, toute rente que le rentier achète en tant que revenu de retraite :

- a) doit être payable en paiements périodiques égaux annuels ou plus fréquents au cours de sa durée jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à la conversion partielle du revenu de retraite et, lorsque cette conversion est partielle, en paiements périodiques égaux, annuels ou plus fréquents par la suite ;
- b) ne doit pas être cessible en totalité ou en partie ;
- c) doit exiger la conversion de chaque rente payable aux termes de l'entente qui deviendrait par ailleurs payable à une autre personne que le rentier ou le conjoint du rentier aux termes de l'entente ;
- d) si le rentier choisit une rente d'une durée garantie, cette durée ne saurait dépasser le nombre d'années correspondant à 90 moins l'âge du rentier en années entières à la date d'échéance, ou si le rentier en fait le choix et que le conjoint du rentier est plus jeune que le rentier, l'âge en années entières du conjoint du rentier à la date d'échéance ; et
- e) ne doit pas prévoir que l'ensemble des paiements périodiques versés au cours d'une année après le décès du premier rentier dépasse l'ensemble des paiements versés au cours d'une année avant le décès du rentier.

17. Défaut du rentier de donner des instructions au sujet de la date d'échéance. Si le rentier omet de donner des instructions au mandataire par écrit au moins 90 jours (ou dans tout délai plus court que le fiduciaire peut permettre à sa seule discrétion) avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge maximal pour le commencement d'un revenu de retraite en vertu des lois applicables à l'égard de la forme de revenu de retraite devant être fournie, le fiduciaire et le mandataire peuvent, à leur seule discrétion et sur avis raisonnable donné au rentier :

- a) transférer les biens à un fonds de revenu de retraite RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« FRR ») ouvert et enregistré à cette fin au nom du rentier. Dès le transfert de la totalité de ces biens au FRR, le rentier :
 - i) est réputé avoir choisi d'utiliser son âge (et non l'âge du conjoint du rentier, s'il en est) pour établir le

ii) est réputé ne pas avoir choisi de désigner son conjoint pour qu'il devienne le rentier au décès du rentier et ne pas avoir désigné de bénéficiaire en cas de décès du rentier ; et

iii) est lié par toutes les conditions générales du FRR énoncées dans les documents s'y rattachant comme si le rentier avait signé les documents appropriés pour effectuer ce transfert et avait fait ou s'était abstenu de faire les choix et désignations dont il est fait mention aux présentes ;

ou

- b) décider qu'à compter du 1er décembre mais avant le 31 décembre de cette année, le mandataire liquide les biens et liquide le régime et verse le produit du régime au rentier.

18. Désignation de bénéficiaire. Sous réserve des lois applicables, le rentier peut désigner un bénéficiaire pour recevoir le produit du régime au décès du rentier avant l'achat d'un revenu de retraite. Le rentier ne peut faire, changer ou révoquer une désignation de bénéficiaire aux termes du régime que sous la forme que le mandataire exige à cette fin. Cette désignation doit convenablement identifier le régime et être remise au mandataire avant qu'il fasse quelque paiement que ce soit. Le rentier reconnaît qu'il est seul responsable de veiller à ce que la désignation ou révocation soit valide en vertu des lois du Canada, de ses provinces ou de ses territoires.

19. Décès du rentier. Si le rentier décède avant l'achat d'un revenu de retraite, dès que le mandataire reçoit les documents successoraux, sous une forme qui satisfait le fiduciaire :

- a) si le rentier a un bénéficiaire désigné, le produit du régime sera versé ou transféré au bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront entièrement libérés par ce paiement ou ce transfert, même si une désignation de bénéficiaire faite par le rentier peut être invalide à titre d'instrument testamentaire ; et
- b) si le bénéficiaire désigné du rentier est décédé avant le rentier ou si le rentier n'a pas désigné un bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit du régime à la succession du rentier.

20. Communication de renseignements. Le fiduciaire et le mandataire sont chacun autorisés à communiquer des renseignements au sujet du régime et du produit du régime, après le décès du rentier, soit au représentant successoral du rentier soit au bénéficiaire désigné, ou aux deux, comme le fiduciaire le juge souhaitable.

21. Paiement au tribunal. En cas de différend au sujet :

- a) d'un versement du régime ou d'une compensation des biens ou d'un autre différend découlant d'un échec du mariage ou de l'union de fait du rentier ;
 - b) de la validité ou de l'opposabilité de toute demande ou réclamation fondée en droit à l'encontre des biens ;
- ou
- c) de l'autorité d'une personne ou d'un représentant personnel de demander le produit du régime et d'en accepter réception au décès du rentier ;

le fiduciaire et le mandataire ont le droit soit de demander des directives au tribunal soit de verser le produit du régime au tribunal et, dans l'un ou l'autre des cas, de recouvrer pleinement tous les frais juridiques qu'ils engagent à cet égard en tant que frais du régime.

22. Compte. Le mandataire tient un compte pour le rentier où seront consignés les détails de toutes les cotisations, tous les placements et opérations du régime, et poste un état de compte au rentier, au moins une fois par année.

23. Limite de responsabilité. Le fiduciaire n'est pas responsable de toute perte que subit le régime, le rentier ou un

bénéficiaire aux termes du régime par suite de la souscription, de la vente ou de la détention d'un placement, y compris toute perte découlant du fait que le fiduciaire a agi suivant les directives du mandataire que le rentier a nommé pour donner des directives de placement.

24. Indemnité. Le rentier convient d'indemniser le fiduciaire de toute la rémunération et de tous les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, engagés ou dus à l'égard du régime dans la mesure où cette rémunération et ces frais et taxes ne peuvent être payés à partir des biens.

25. Opération intéressée. Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans la présente déclaration de fiducie à l'égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir de temps à autre à sa seule discrétion de nommer et d'employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d'autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d'investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d'en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans violation de la présente déclaration de fiducie de sa part.

26. Rémunération, frais et taxes. Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires raisonnables que chacun peut établir de temps à autre pour des services rendus dans le cadre du régime. Tous ces honoraires seront, à moins qu'ils ne soient d'abord versés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens comme le mandataire l'établit.

Tous les frais engagés devront être payés à partir du régime, y compris les frais relatifs à l'exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l'encontre du régime.

Toutes les taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt, seront imputées aux biens et déduites des biens de la façon que le mandataire établit.

27. Vente des biens. Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre les biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer la rémunération et les frais et taxes, sauf les taxes dont le fiduciaire est responsable conformément à la Loi de l'impôt et qui ne peuvent être imputées aux biens ni déduites des biens conformément à la Loi de l'impôt.

28. Transferts au régime. Des sommes peuvent être transférées au régime à partir de régimes de pension agréés, d'autres régimes enregistrés d'épargne-retraite et des autres sources que peuvent permettre de temps à autre les lois applicables. Dans le cas de tels transferts, le régime peut être assujéti à des conditions générales supplémentaires, y compris l'« immobilisation » des sommes transférées à partir de régimes de pension agréés afin de réaliser le transfert conformément aux lois applicables. En cas d'incompatibilité entre les conditions générales du régime et ces conditions générales supplémentaires qui peuvent s'appliquer par suite du transfert au régime de sommes d'une autre provenance, les conditions générales supplémentaires régissent la façon de traiter les fonds ainsi transférés.

29. Transferts à partir du régime. En cas de remise au mandataire d'une directive du rentier sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le mandataire doit transférer, sous la forme et de la façon que prévoient les lois applicables, à un autre fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-retraite ou régime de pension agréé du rentier, la totalité des biens ou la partie des biens qui est indiquée dans la directive, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour la continuation du régime au fiduciaire que désigne le rentier dans ces directives, sauf que ce transfert peut être fait à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint ou de l'ex-conjoint du rentier si aux termes d'un décret, d'une ordonnance ou d'une décision d'un tribunal compétent ou aux termes d'un

accord de séparation écrit relativement à la division des biens entre le rentier et le conjoint ou l'ex-conjoint du rentier en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de la rupture de leur mariage ou union de fait.

Ce transfert prend effet conformément aux lois applicables après que tous les formulaires devant être remplis à l'égard de ce transfert comme l'exigent la loi et le fiduciaire ont été remplis et envoyés au mandataire. Dès ce transfert, le fiduciaire n'a plus aucune responsabilité ou obligation à l'égard du régime ou de la partie du régime ainsi transférée, selon le cas.

30. Changements à la déclaration de fiducie. Le fiduciaire peut apporter périodiquement des changements à la présente déclaration de fiducie. Le rentier sera avisé du moyen d'obtenir une copie modifiée de la déclaration de fiducie faisant état de tout changement et sera réputé avoir accepté ces changements. Aucun changement à la présente déclaration de fiducie (y compris un changement demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la présente déclaration de fiducie) ne sera rétroactif ni n'entraînera que le régime ne soit pas admissible à titre de régime enregistré d'épargne-retraite en vertu des lois applicables.

31. Remplacement du fiduciaire

- a) le fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l'avis écrit qui peut être exigé de temps à autre aux termes d'une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le rentier recevra un préavis d'au moins 30 jours de cette démission. À la date d'effet de cette démission, le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de la présente déclaration de fiducie, sauf celles qu'il a contractées avant la date d'effet.

le fiduciaire transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre l'administration des biens à titre de régime enregistré d'épargne-retraite en vertu des lois applicables, à un fiduciaire remplaçant.

- b) le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l'égard de l'administration du régime et s'en acquittera convenablement.
- c) dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n'a pas été ainsi désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l'Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d'un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours après qu'il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une personne comme son propre remplaçant.
- d) dans le cas d'une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du régime lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire d'origine. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.
- e) toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire pour exercer au Canada l'activité d'offrir au public ses services à titre de fiduciaire.

du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous les cas, l'Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.

32. Cession par le mandataire. Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du mandataire aux termes du régime et en vertu des lois applicables et à s'en acquitter.

33. Avis. Tout avis que le rentier donne au mandataire est donné de façon suffisante s'il est remis de façon électronique au mandataire dès que le rentier reçoit un accusé de réception et une réponse ou en personne au bureau du mandataire où le régime est administré, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au mandataire à ce bureau, et est considéré comme ayant été donné le jour où il est réellement remis ou reçu par le mandataire.

Tout avis, état, relevé, reçu ou autre communication que le fiduciaire ou le mandataire donne au rentier est donné de façon suffisante s'il est livré sous forme électronique ou en personne au rentier, ou s'il est mis à la poste, par courrier affranchi et adressé au rentier à l'adresse qui figure dans la demande ou à la dernière adresse du rentier donnée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, relevé, reçu ou autre communication est considéré comme ayant été donné au moment de la livraison au rentier sous forme électronique ou en personne ou, s'il est mis à la poste, le cinquième jour suivant l'envoi par la poste au rentier.

34. Date de naissance. La déclaration par le rentier de sa date de naissance dans la demande du rentier est réputée être une attestation de l'âge du rentier et un engagement de fournir toute autre preuve d'âge que le mandataire peut demander.

35. Adresse du rentier. Le fiduciaire a le droit de se fier au dossier du mandataire quant à l'adresse courante du rentier comme établissant sa résidence et son domicile pour le fonctionnement du régime et sa dévolution au décès du rentier, sous réserve de tout avis contraire concernant le domicile du rentier au moment du décès.

36. Héritiers, représentants et ayants droit. Les modalités de la présente déclaration de fiducie lient les héritiers, représentants de succession, fondés de pouvoir, comités, tuteurs aux biens, autres représentants légaux et personnels et ayants droit du rentier et les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leurs successions, représentants de succession, héritiers, fondés de pouvoir, comités, tuteurs aux biens, autres représentants légaux et personnels et ayants droit respectifs.

37. Lois applicables. La présente déclaration de fiducie et le régime sont régis par les lois de la province d'Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables et interprétés conformément à ces lois.

Le rentier convient expressément que toute action découlant de la présente déclaration de fiducie ou du régime ou s'y rattachant ne doit être déposée que devant un tribunal situé au Canada et le rentier consent irrévocablement et reconnaît la compétence personnelle de ce tribunal aux fins de porter en justice une affaire.

Déclaration de fiducie de RER (juillet 2012)